



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

Año de la Grandeza Argentina

**Resolución firma conjunta**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 2100 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), y 55, inc. d), Ley 27.442

---

**VISTO:**

El expediente EX-2026-42124218- -APN-DR#CNDC, caratulado "*PATAGONIA ENERGY S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442*" (CONC.2100).

La presentación de fecha 27 de abril de 2026 mediante la cual CENTRAL PUERTO S.A. notificó la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo de PATAGONIA ENERGY S.A.U.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-72447351-APN-SCE#ANC), emitido el 27 de julio de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, 17, 28 inc. b), 55 inc. d), 56 y 84 de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

**Y CONSIDERANDO:**

**I. La operación notificada y las partes intervinientes**

La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de PATAGONIA ENERGY S.A.U. ("PESA") por parte de CENTRAL PUERTO S.A. ("CEPU"), instrumentada a través de un *Contrato de Compraventa de Acciones* celebrado el 12 de abril de 2026.

CEPU es una empresa que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE), y su actividad principal consiste en realizar inversiones vinculadas al mercado energético;

pertenece a un grupo económico dedicado a la generación de energía eléctrica, proyectos renovables, actividad forestal y minería.

PESA desarrolla su actividad en el sector energético, específicamente en la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos (petróleo y gas), con foco en recursos no convencionales en la cuenca neuquina, incluyendo áreas de Vaca Muerta. PATAGONIA ASSETS LTD ("PAL"), la vendedora, es una sociedad existente bajo las leyes del Reino Unido dedicada a brindar servicios financieros.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 16 de abril de 2026 y su notificación ante la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia se realizó el 27 de abril de 2026, mediante la presentación del formulario F0, con una demora de UN (1) día hábil.

## **II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas**

La Secretaría de Concentraciones Económicas realizó un análisis técnico riguroso de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo de PESA por parte de CEPU infringe el artículo 8° de la Ley 27.442.

Si bien de las actividades desarrolladas por las partes se podría inferir una relación vertical entre los mercados de exploración y explotación de gas natural, *aguas arriba*, y el de generación de energía eléctrica, *aguas abajo*, la Secretaría constató que PESA no puede suministrar gas a CEPU ni a otros generadores.

Ello se debe a que PESA tiene como punto de evacuación la red de transporte de HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. (HIDENESA), con destino al punto de consumo y medición ubicado en Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén, conforme a las obligaciones contractuales emergentes de la respectiva concesión; a su vez, las instalaciones de gas de PESA no tienen vinculación física con ningún sistema de transporte nacional, que es a través del cual CEPU se abastece mayoritariamente de gas. En consecuencia, el gas de PESA no accede al mercado que abastece a la generación eléctrica, de modo que PESA no participa, de hecho, del mercado relevante *aguas arriba*. Ello excluye la capacidad de la entidad integrada tanto para cerrar el insumo a los generadores competidores de CEPU —a quienes PESA no abastece ni podría abastecer— como para sustituir con la producción de PESA a los proveedores actuales de CEPU en perjuicio de los productores rivales.

Por lo expuesto, la Secretaría concluyó que no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados, por lo que de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia. Tampoco advirtió la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Sobre esa base, el Dictamen concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

## **III. La notificación tardía y la multa propiciada por la Secretaría de Concentraciones Económicas**

CEPU, empresa obligada a notificar la operación en su carácter de adquirente, la notificó fuera del plazo establecido en los artículos 9° y 84 de la Ley 27.442, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el

artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley. Conforme dispone el artículo 9° del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la Ley 27.442, los actos allí indicados deben obtener la autorización establecida en el artículo 14 antes de que, en las adquisiciones de acciones, quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato respectivo. El artículo 84 del mismo decreto dispone, a su vez, un plazo de una (1) semana para efectuar la notificación, que en las adquisiciones de acciones o participaciones comienza a correr el día en que quedare perfeccionada la adquisición. El artículo 9°, párrafos 10 y 11, del decreto reglamentario establece, por su parte, que la notificación debe ser realizada por la parte adquirente o sus controlantes, siendo facultativa para la parte vendedora.

A los efectos de establecer la multa, la Secretaría consideró el volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenece el infractor, durante el último ejercicio económico, de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442. Los ingresos por ventas de las empresas del grupo CEPU en Argentina, conforme el estado contable consolidado cerrado al 31 de diciembre de 2025, ascienden a AR\$ 1.097.422.190.000. El valor de los activos transferidos en Argentina, por su parte, implica un pago en un rango de entre USD 30.000.000 y USD 70.000.000.

En cuanto al plazo de la demora, la Secretaría señaló que la función disuasoria de la multa determina que ésta sea mayor cuanto mayor sea el plazo de atraso. El cierre de la operación tuvo lugar el 16 de abril de 2026 y el formulario F0 fue presentado el 27 de abril de 2026; el vencimiento del plazo para notificar operó el 23 de abril de 2026, esto es, cinco días hábiles (una semana) después del cierre. CEPU presenta, en consecuencia, un retraso en la notificación que asciende a UN (1) día hábil administrativo, el 24 de abril de 2026.

El artículo 84 de la Ley 27.442 dispone que, en caso de incumplimiento del deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a una suma diaria de hasta el cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores durante el último ejercicio económico o, en caso de no poder aplicarse ese criterio, a una suma equivalente a hasta setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarias; conforme el artículo 56 del decreto reglamentario, dicha multa debe imponerse por resolución fundada de este Tribunal. El volumen total de ventas del grupo comprador en 2025 asciende a AR\$ 1.097.422.190.000, cuyo 0,1% equivale a AR\$ 1.097.422.190 y, considerando el valor de la unidad móvil vigente a la fecha del Dictamen (AR\$ 1.450,05), a 756.817,03 unidades móviles.

En orden a la graduación de la sanción, conforme al artículo 56 de la Ley 27.442, la Secretaría ponderó como atenuantes: (i) que la operación notificada no viola el artículo 8° de la Ley 27.442; (ii) que CEPU se presentó espontáneamente a notificar la operación y prestó absoluta colaboración en todos los pedidos de información efectuados; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que CEPU no tiene antecedentes de otra notificación tardía. Sobre esa base, la Secretaría propició la aplicación a CEPU, en su carácter de adquirente, de una multa total de tres mil setecientos ochenta y cuatro (3.784 UM) unidades móviles por UN (1) día de retraso, dentro de los parámetros establecidos por el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442. Por exceder esa sanción las facultades de la Secretaría, ésta elevó el presente dictamen a este Tribunal a sus efectos.

#### **IV. Análisis y conclusión del Tribunal**

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen, tanto en lo referido a la ausencia de

preocupación desde el punto de vista de la competencia como en lo relativo a la notificación tardía y a la graduación de la multa.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general. Corresponde, por lo tanto, autorizar la operación conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Este Tribunal comparte, asimismo, los fundamentos de la Secretaría sobre la notificación tardía y los atenuantes ponderados. Corresponde, por ello, imponer a CENTRAL PUERTO S.A., en su carácter de adquirente, la multa de tres mil setecientos ochenta y cuatro (3.784 UM) unidades móviles propiciada por la Secretaría, de conformidad con los artículos 9°, 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo de PATAGONIA ENERGY S.A.U. por parte de CENTRAL PUERTO S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

**Artículo 2°.-** Imponer a CENTRAL PUERTO S.A., en su carácter de adquirente, una multa de tres mil setecientos ochenta y cuatro (3.784 UM) unidades móviles, en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 9°, 84 y 55, inc. d), de la Ley 27.442.

**Artículo 3°.-** Establecer el plazo de diez (10) días para que CENTRAL PUERTO S.A. haga efectiva la multa impuesta en el artículo 2°, contado desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de proceder a su ejecución judicial.

**Artículo 4°.-** Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, mediante la emisión de un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.

**Artículo 5°.-** Notifíquese a CENTRAL PUERTO S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-72447351-APN-SCE#ANC).

**Artículo 6°.-** Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

**Artículo 7°.-** Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.





## **AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:**

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2026-42124218- -APN-DR#CNDC, caratulado "PATAGONIA ENERGY S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2100)".

### **I OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES**

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de PATAGONIA ENERGY S.A.U. ("PESA") por parte de CENTRAL PUERTO S.A. ("CEPU").
2. La operación se instrumentó a través de un Contrato de Compraventa de Acciones celebrado el 12 de abril 2026.
3. CEPU es una empresa que cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA) y en la Bolsa de Nueva York (NYSE), y su actividad principal consiste en realizar inversiones vinculadas al mercado energético y pertenece a un grupo económico dedicado a la generación de energía eléctrica, proyectos renovables, actividad forestal y minería.
4. PESA desarrolla su actividad en el sector energético, específicamente en la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos (petróleo y gas), con foco en recursos no convencionales en la cuenca neuquina, incluyendo áreas de Vaca Muerta.
5. PATAGONIA ASSETS LTD ("PAL"), la vendedora, es una sociedad existente bajo las leyes del Reino Unido dedicada a brindar servicios financieros.<sup>1</sup>
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 16 de abril de 2026 y su notificación ante esta SCE de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) se realizó el 27 de abril de 2026.

### **II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO**

7. El 27 de abril de 2026, PESA presentó el Formulario F0 para su análisis.
8. La notificación de la transacción perfeccionada el 16 de abril de 2026 presenta una demora de UN (1) día hábil.
9. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7°, inc. c), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

---

<sup>1</sup> CONC 1868 - CROSS CAPITAL S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442. RESOLUCIÓN N° 393  
Fecha de firma: 12/04/2023 DICTAMEN N° 17615357 Fecha de firma: 15/02/2023 PARTES: CROSS CAPITAL S.A.

10. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles establecido en el artículo 9° de la LDC —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCO MILLONES (AR\$ 145.005.000.000)—, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.<sup>2</sup>
11. El 30 de abril de 2026, tras analizar la presentación efectuada, esta SCE consideró que la información se hallaba incompleta y formuló observaciones al formulario F0, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC no comenzaría su cómputo y que el mismo quedaría suspendido desde la notificación de la providencia y hasta tanto dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Resolución (ex) SC 905/2023.
12. El 15 de mayo de 2026 se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS Y LA ELECTRICIDAD (ENREGE) la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El ENREGE dio respuesta a la intervención solicitada estableciendo que no tiene objeción alguna que formular a la operación notificada.
13. Del análisis efectuado surge que la operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presentan ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
14. Sin perjuicio de que objetivamente se trata de un PROSUM, atento a que la notificación fue realizada con demora, y ello determina la imposición de una multa, que excede las facultades de esta SCE, es que se emite el presente dictamen a fin de ser elevado al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que es quien cuenta con las facultades para imponer la sanción propiciada.
15. El 22 de mayo de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
16. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

### III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

#### III.1. Naturaleza de la operación

17. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo de PESA por parte de CEPU.

---

<sup>2</sup> La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web.” El 16 de enero de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó la Resolución 6/2026 actualizando el valor de la Unidad Móvil a partir del 17 de enero de 2026, que se estableció en mil cuatrocientos cincuenta pesos con cinco centavos (\$ 1450,05).

18. A continuación, se presentan las empresas afectadas y la actividad económica que desarrollan en el país:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

| Empresa                                                                   | Actividad económica                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo comprador                                                           |                                                                                                                                                |
| CENTRAL PUERTO S.A.                                                       | Generación de energía eléctrica.                                                                                                               |
| CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.                                           |                                                                                                                                                |
| ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A.                                            |                                                                                                                                                |
| CP ACHIRAS S.A.U.                                                         |                                                                                                                                                |
| CP LA CASTELLANA S.A.U.                                                   |                                                                                                                                                |
| VIENTOS LA GENOVEVA S.A.U.                                                |                                                                                                                                                |
| PUERTO ENERGÍAS RENOVABLES (anteriormente, VIENTOS LA GENOVEVA II S.A.U.) |                                                                                                                                                |
| CP CORDILLERA SOLAR S.A.                                                  |                                                                                                                                                |
| PIEDRA DEL ÁGUILA HIDROELÉCTRICA ARGENTINA S.A.                           |                                                                                                                                                |
| TERMoeLECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.                                    |                                                                                                                                                |
| TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO S.A.                                       |                                                                                                                                                |
| PS CAFAYATE S.R.L. (anteriormente, FIELDFARE ARGENTINA S.R.L.)            | Provisión de energía solar a través de la construcción, operación y mantenimiento del Parque Solar Cafayate, ubicado en la provincia de Salta. |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PUERTO ENERGÍA S.A.U.                                                                   | Comercialización, incluyendo la importación y la exportación de energía eléctrica, hidrocarburos, biocombustibles, minerales, metales, residuos de todo tipo e hidrogeno, y del servicio de transporte y distribución de las actividades mencionadas. |
| FORESTAL ARGENTINA S.A.                                                                 | Actividad forestal.                                                                                                                                                                                                                                   |
| LOMA ALTA FORESTAL S.A.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CP SERVICIOS RENOVABLES S.A.U. (anteriormente, SCATEC EQUINOR SOLUTIONS ARGENTINA S.A.) | Mantenimiento y actividad de backoffice 100% exclusivamente en el Parque Solar Guañizuil II, ubicado en la provincia de San Juan.                                                                                                                     |
| Objeto                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PATAGONIA ENERGY S.A.                                                                   | Exploración y explotación de hidrocarburos.                                                                                                                                                                                                           |

Fuente: DNCE en base a información aportada por la empresa notificante en el presente expediente.

19. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, si bien se podría inferir una relación vertical entre los mercados de exploración y explotación de gas natural, *aguas arriba*, y el de generación de energía eléctrica, *aguas abajo*, lo cierto es que PESA no puede suministrar gas a CEPU ni a otros generadores.
20. Esto se debe a que PESA tiene como punto de evacuación la red de transporte de HIDROCARBUROS DEL NEUQUÉN S.A. (HIDENESA) con destino al punto de consumo y medición ubicado en Rincón de los Sauces, situado en la provincia de Neuquén, conforme a las obligaciones contractuales emergentes de la respectiva concesión y, además, las instalaciones de gas de PESA no tienen vinculación física con ningún sistema de transporte nacional, a través del cual CEPU se abastece mayoritariamente de gas.
21. En consecuencia, el gas de PESA no accede al mercado que abastece a la generación eléctrica, de modo que PESA no participa, de hecho, del mercado relevante *aguas arriba*.
22. Ello excluye la capacidad de la entidad integrada tanto para cerrar el insumo a los generadores competidores de CEPU —a quienes PESA no abastece ni podría abastecer— como para sustituir con la producción de PESA a los proveedores actuales de CEPU en perjuicio de los productores rivales.
23. Por todo lo expuesto, no se evidencian relaciones económicas de tipo horizontal o vertical que pudieran generar cambios en las condiciones estructurales actuales de los mercados. Por lo tanto, de la operación notificada no caben esperar efectos económicos que impacten negativamente en las condiciones de competencia.
24. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. a), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión

previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

### **III.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia**

25. Esta SCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

## **IV MULTA POR NOTIFICACIÓN TARDÍA**

### **IV.1. Consideraciones y análisis sobre la notificación tardía**

26. Como ya fue señalado previamente, PESA notificó la operación de concentración económica fuera del plazo establecido en los artículos 9º y 84 de la LDC, lo que amerita la aplicación de la multa que estipula el artículo 55, inc. d), en función de lo establecido por el artículo 84 de la misma ley.
27. En efecto, conforme dispone el artículo 9º del Decreto PEN 480/18, reglamentario de la Ley 27.442, *“... los actos indicados en dicho artículo 9º de la Ley N° 27.442, deberán obtener la autorización establecida en el artículo 14 de dicha norma, antes que suceda cualquiera de los siguientes supuestos... En las adquisiciones de propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda previo al día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición...”*.
28. Por su parte, el artículo 84 del decreto citado dispone que *“El texto del artículo 9º, primer párrafo, de la Ley N° 27.442 que el artículo 84 de la citada norma establece que regirá hasta tanto transcurra UN (1) año desde la puesta en funcionamiento de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, dispone un plazo de UNA (1) semana para la notificación. El mismo comenzará a correr... c. En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. d. En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”*.
29. Por otro lado, el artículo 9º, párrafos 10 y 11 del mismo decreto establece que: *“En todos los casos previstos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7º de la Ley N° 27.442, la notificación deberá ser realizada por la parte adquirente o la parte fusionante y fusionada, según corresponda, o sus controlantes inmediatos o finales. En los casos previstos en el inciso e) del artículo citado, la notificación deberá ser realizada por la empresa que adquiera influencia sustancial en la estrategia competitiva de una empresa, o sus controlantes inmediatos o finales... En todos los casos, la notificación será facultativa para la parte vendedora. El TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA podrá requerir la participación de la vendedora o cedente, según corresponda, en el trámite de notificación”*.

### **IV.2. La capacidad económica del infractor**

30. De conformidad con lo establecido en el artículo 84 y 55, inc. d), de la LDC, se considerará para establecer la multa que aquí se recomienda el *“... volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico...”*.
31. En el caso que se analiza, la multa se impone a CEPU, empresa obligada a notificar la presente operación de concentración económica.
32. Los ingresos por ventas de las empresas en Argentina, conforme el estado contable consolidado de CEPU cerrado al 31 de diciembre de 2025 es de ARS 1.097.422.190.000.

33. Por su parte, el valor de los activos transferidos en Argentina implica un pago en un rango de entre USD 30.000.000 y USD 70.000.000.

#### **IV.3. Plazo en la demora**

34. La función disuasoria de la multa a imponer estipula que esta será mayor cuanto mayor sea el plazo de demora. Ello implica que, en la medida en que el plazo se prolongue, tal circunstancia será tenida en cuenta al momento de establecer el quantum de la sanción.
35. El cierre de la presente operación tuvo lugar el 16 de abril de 2026 y el formulario F0 fue presentado el 27 de abril de 2026. El vencimiento del plazo para notificar operó entonces el 23 de abril de 2026, esto es, cinco días hábiles (una semana) luego del cierre.
36. Por lo indicado, CEPU presenta un retraso en la notificación de la operación analizada que asciende a UN (1) día hábil administrativo, el 24 de abril de 2026.

#### **IV.4. Monto de la multa**

37. El artículo 84 de LDC dispone que, en caso de incumplimiento con el deber de notificar la concreción de una operación de concentración económica dentro del plazo estipulado, se aplicará la multa establecida en el artículo 55, inc. d), de la misma norma, la cual podrá ascender a *“... una suma diaria de hasta un cero coma uno por ciento (0,1%) del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores, durante el último ejercicio económico. En caso de no poder aplicarse el criterio precedente, la multa podrá ser de hasta una suma equivalente a setecientos cincuenta mil (750.000) unidades móviles diarios”*.
38. Asimismo, el artículo 56 del decreto reglamentario estipula que: *“La imposición de la multa se realizará por Resolución fundada del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, identificando a las personas humanas o jurídicas involucradas en los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el artículo 8° del Capítulo III de la Ley N.º 27.442 y, conforme lo dispuesto en el artículo 55 de dicha Ley, será expresada en unidades móviles y será fehacientemente notificada a las partes”*.
39. El volumen total de ventas del grupo comprador en el 2025 es de ARS 1.097.422.190.000.
40. Considerando los atenuantes que más adelante se mencionan se toma a los efectos del cálculo el 0,1% de la suma de AR\$ 1.097.422.190.000, suma que asciende a un monto de AR\$ 1.097.422.190. Teniendo en cuenta que la unidad móvil a la fecha de emisión de este dictamen tiene un valor de AR\$ 1.450,05, este 0,1% reseñado equivale a un monto de 756.817,03 unidades móviles.
41. En lo que se refiere a la graduación de la multa, el artículo 56 de la LDC establece que la autoridad de aplicación deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, el tamaño del mercado afectado, la duración de la concentración y la reincidencia o antecedentes del responsable, así como también la capacidad económica. Este mismo artículo dispone que el nivel de colaboración prestado por el infractor podrá ser considerado un atenuante en la graduación de la sanción.
42. Así las cosas, en el caso concreto deben considerarse como atenuantes: (i) el hecho que, de acuerdo con el presente dictamen, la operación notificada no viola el artículo 8° de la LDC; (ii) que CEPU se ha presentado espontáneamente a notificar la operación y ha prestado absoluta colaboración en todos los pedidos de información que les efectuara esta SCE; (iii) que no hubo indicios de maniobras para ocultar la operación y evitar la notificación; y (iv) que CEPU no tiene antecedentes de otra notificación tardía.

43. En base a las consideraciones efectuadas en párrafos anteriores, esta SCE entiende que corresponde aplicar a CEPU, en su carácter de adquirente y de conformidad a lo previsto en el artículo 55, inc. d), de la LDC, una multa total de TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO UNIDADES MÓVILES (3.784 UM) por UN (1) día de retraso, que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el artículo citado.

## **V CONCLUSIONES**

44. Por lo expuesto, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
45. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, opina que corresponde:
- (a) Autorizar la operación de concentración económica notificada que consisten en la adquisición del control exclusivo de PATAGONIA ENERGY S.A.U. ("PESA") por parte de CENTRAL PUERTO S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
  - (b) Imponer a CENTRAL PUERTO S.A. en su carácter de adquirente una multa de TRES MIL SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO UNIDADES MÓVILES (3.784 UM) en virtud de la notificación tardía de la operación de concentración económica analizada en las presentes actuaciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 9º, el artículo 84 y el artículo 55, inc. d), de la Ley 27.442.
  - (c) Establecer el plazo de DIEZ (10) DÍAS para que se haga efectiva la sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de efectuar la ejecución judicial.
  - (d) Hacer saber a la parte notificante que la multa impuesta deberá ser abonada a través de la plataforma *E-Recauda*, emitiendo un Volante de Pago Electrónico a favor de la ex Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Multas Concentraciones.
46. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Dictamen Técnico**

**Número:**

**Referencia:** Conc. 2100 | Dictamen SCE

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.